代號：2601
頁次：4－1

101年公務人員特種考試外交領事人員外交行政人員考試、101年公務人員特種考試國際經濟商務人員考試、101年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試、101年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、101年公務人員特種考試民航人員考試、101年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：各科別
科　　目：法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）
考試時間：1小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共50題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 下列關於國民主權之敘述，何者錯誤？
㈠國民爲所有統治權力正當性之基礎
㈡國家統治權應由國民直接行使
㈢國民制憲爲國民主權之最極致表徵
㈣依司法院大法官釋字第499號解釋，屬於不可變更之憲法重要事項

2 依地方制度法之規定，下列那一種地方組織爲地方自治團體？
㈠鎮　㈡區　㈢里　㈣村

3 地方自治法規與憲法或法律有無牴觸發生疑義時，得聲請下列何機關解釋之？
㈠法務部　㈡監察院　㈢司法院　㈣立法院

4 下列何者並非憲法規定之外交基本原則與目的？
㈠獨立自主　㈡確保和平　㈢保護僑民　㈣永久中立

5 依司法院大法官釋字第499號解釋，下列何者非具憲法上本質重要性，而得透過修憲方式予以修改之？
㈠民主國原則　㈡共和國原則　㈢權力分立原則　㈣中央政府政治體制

6 關於憲法保障宗教自由，下列敘述何者錯誤？
㈠國家應尊重各宗教團體所主張之世界觀　㈡國家應獎勵特定優良宗教
㈢國家應平等對待各種宗教團體　㈣國家應遵守宗教觀中立原則

7 依司法院大法官解釋，下列有關姓名權之敘述何者正確？
㈠爲人格權之一種
㈡亦屬資訊秘密權
㈢人民姓名之更改，應以姓名之讀音會意不雅爲限
㈣人民申請改名，須向主管機關報備

8 依據司法院大法官解釋，就社團設立各項許可或不許可之理由，應採取下列何種審查？
㈠一般審查　㈡合理審查　㈢中度審查　㈣嚴格審查

9 下列有關財產權保障之敘述，何者錯誤？
㈠國家因公用或其他公益目的之必要，得依法徵收人民之財產，但應給予合理之補償
㈡國家依法徵收人民之財產，得視財政狀況決定是否給予補償發給
㈢徵收補償未如期發給者，該徵收處分無效
㈣徵收補償應於相當期限內發給，所謂相當期限，應由立法機關本於儘速發給之憲法要求，以法律加以明定

10 依司法院大法官解釋，有關人民契約自由之保障，係屬下列何種權利？
㈠生存權　㈡人身自由　㈢憲法非列舉之權利　㈣集會自由

11 政府資訊之公開，主要目的在於保障何種權利？
㈠居住自由 ㈡知的權利 ㈢出版自由 ㈣生存權

12 學生受到退學處分，在用盡校內申訴途徑後，得聲請司法救濟，係屬憲法上何種權利之保障？
㈠生存權 ㈡訴訟權 ㈢工作權 ㈣服公職權

13 所謂「國家賠償責任」者，其實就是國家或其他公法人向人民所負之那一種類型之責任？
㈠公法上之契約責任 ㈡公法上之無因管理責任
㈢公法上之不當得利責任 ㈣公法上之侵權行爲責任

14 根據司法院大法官解釋之見解，子女獲知其血統來源之權利係屬下列何種憲法基本權利之保障內涵？
㈠生存權 ㈡人格權 ㈢人身自由 ㈣言論自由

15 下列何種公職人員非經選舉產生？
㈠市議員 ㈡直轄市里長 ㈢省諮議會諮議員 ㈣鄉鎮民代表

16 有關總統、副總統之選舉，下列敘述何者錯誤？
㈠總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之
㈡總統、副總統候選人應聯名登記
㈢總統、副總統候選人在選票上同列一組圈選
㈣以得票過半數之一組爲當選

17 下列何者得推薦候選人參加公職人員選舉？
㈠依法設立之公益團體 ㈡依法設立之政黨
㈢全國公務人員協會促進會 ㈣依法設立之財團法人

18 依憲法規定，選舉訴訟由下列那一機關審判之？
㈠法院 ㈡司法院大法官組成之憲法法庭
㈢中央選舉委員會 ㈣行政院訴願審議委員會

19 中央選舉委員會係隸屬下列何種機關？
㈠總統府 ㈡行政院 ㈢立法院 ㈣考試院

20 法官執行拍賣程序有過失，導致當事人受損害者，當事人得請求：
㈠損失補償 ㈡國家賠償 ㈢信賴利益之補償 ㈣社會衡平之補償

21 依司法院大法官解釋，下列何者非屬憲法第 22 條所保障之基本權？
㈠婚姻自由 ㈡性行爲自由 ㈢契約自由 ㈣接受送達之權利

22 關於請願權的敘述，下列何者錯誤？
㈠依法應提起訴願、訴訟處理之事項，不得提起請願
㈡提起請願，應基於公共利益，而非私人利益
㈢受請願者，負有受理並誠實處理之義務
㈣受請願者，對請願內容並無使其實現之義務

23 集會遊行權係屬下列何種權利的延伸？
㈠表現自由 ㈡工作權 ㈢財產權 ㈣參政權

24 SARS 防疫工作，要求民眾居家隔離，涉及到下列何項基本權利？
㈠言論自由 ㈡遷徙自由 ㈢集會自由 ㈣秘密通訊自由

25 下列有關憲法第 11 條保障人民言論自由之敘述，何者錯誤？
㈠憲法第 11 條保障人民之言論自由，乃在保障意見之自由流通
㈡憲法第 11 條保障人民之言論自由，乃在保障人民有取得充分資訊及自我實現之機會
㈢經濟性言論所提供之訊息，內容非虛僞不實，而有助於消費大眾爲經濟上之合理抉擇者，應受憲法言論自由之保障
㈣經濟性言論所提供之訊息，並非憲法第 11 條保障人民言論自由之範圍

26 性別工作平等法有關育嬰之規定，下列敘述何者錯誤？
㈠工作規則不得規定受僱者有育兒之情事時，應行離職或留職停薪
㈡受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，至該子女滿三歲止，但不得逾三年
㈢受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納
㈣受僱者於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由受僱者負擔之保險費，得遞延三年繳納

27 依據家庭暴力防治法之規定，法院依法爲未成年子女酌定或改定行使權利或負擔義務之人時，對於已經發生家庭暴力者，應如何處理？
㈠禁止加害人會面交往其未成年子女
㈡不得裁定由加害人行使權利或負擔義務
㈢推定由加害人行使權利負擔義務不利於該子女
㈣逕行裁定由非加害人之一方作爲行使權利負擔義務之人

28 依勞動基準法第 84 條之 1 規定，經中央主管機關核定公告特殊類型的工作者，得由勞雇雙方另行約定，工作時間、例假、休假、女性夜間工作，並報請當地主管機關核備，不受第 30 條、第 32 條、第 36 條、第 37 條、第 49 條規定之限制。以下何者不屬之：
㈠監督人員　　㈡管理人員
㈢實施輪班制的製造業勞工　　㈣從事監視性工作之勞工

29 下列關於勞工之例假與休假規定之敘述，何者正確？
㈠勞工每 8 天應有一天的休息，作爲例假
㈡勞工之例假日，經雇主要求仍前來工作者，工資應加倍發給
㈢勞工之休假日因爲並未前來工作，依無給付即無對待給付之原則，雇主並無支付工資之義務
㈣依勞動基準法第 37 條規定，休假應包括中央主管機關規定應放假之日

30 甲於中華民國境內購買一張音樂 CD，下列何項行爲仍須得著作財產權人之同意？
㈠將該 CD 出售他人　　㈡將該 CD 出租於他人
㈢將該 CD 借給朋友　　㈣於自己經營之餐廳中播放該 CD 給客人聽

31 下列關於消費者解約權之敘述，何者正確？
㈠只限於郵購或訪問購買　　㈡解約之期間爲訂定契約後七日內
㈢解約時須說明理由　　㈣解約時須負擔郵遞費用

32 股東會開會時，主席違反議事規則，逕行宣布散會，應如何處理？
㈠下次重新召集股東會
㈡出席股東主張股東會決議無效
㈢得由出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任新主席，繼續開會
㈣由公司監察人擔任主席，繼續開會

33 甲有妄想型精神分裂症，某日甲妄想父親 A 要殺他，遂拿刀先殺死 A，法官因甲有精神障礙以致欠缺辨識行爲爲違法之能力，而判處甲之行爲不罰，但法官認爲甲有再犯之虞，應判處甲下列那一種處分？
㈠監禁處分　㈡強制工作處分　㈢禁戒處分　㈣監護處分

34 當法律對於某種行爲模式未明文禁止時，刑法不允許法官比附援引其他近似的處罰規定，因爲這樣的類推適用牴觸了下列那種原則？
㈠罪刑相當原則　㈡一事不再理原則　㈢罪疑唯輕原則　㈣罪刑法定原則

35 下列何種情形不構成刑法上之犯罪？
㈠公務員對於職務上行爲收受賄賂　　㈡公務員對於違背職務之行爲收受賄賂
㈢對於公務員違背職務之行爲交付賄賂　　㈣對於公務員未違背職務之行爲交付賄賂

36 已滿 20 歲之男女，其訂婚要發生效力，下列何者爲必要條件？
㈠雙方合意 ㈡書面方式爲之 ㈢交換訂婚戒 ㈣爲訂婚之戶籍登記

37 甲委託 A 證券商爲其購買某股份有限公司之股票，甲與 A 證券商間成立何種契約？
㈠買賣 ㈡居間 ㈢混藏寄託 ㈣行紀

38 下列有關不動產役權之敘述，何者正確？
㈠不動產役權可於他人之建築物設定
㈡不動產役權不得就自己之不動產設定
㈢不動產役權得由需役不動產分離而爲讓與
㈣不動產役權因時效而取得者，不以繼續並表見者爲限

39 有償委任契約之當事人約定：「受任人欠缺善良管理之注意義務者，免負責任。」如受任人有抽象輕過失時，其責任爲何？
㈠不必負責 ㈡減輕責任 ㈢仍應負責 ㈣負衡平責任

40 甲負債累累，無力清償，竟將僅剩 A 車贈與於乙，甲之債權人丙得聲請法院：
㈠解除 ㈡撤銷 ㈢撤回 ㈣終止

41 鄉（鎮、市）得針對下列事項，制定自治法規？
㈠鄉（鎮、市）廢棄物清除與處理 ㈡鄉（鎮、市）居民戶籍資料管理
㈢鄉（鎮、市）民眾全民健康保險的實施 ㈣鄉（鎮、市）地籍資料管理

42 立法權不得侵害行政權之核心領域，屬於何種原則之要求？
㈠法律保留原則 ㈡比例原則 ㈢民主原則 ㈣權力分立原則

43 下列何者爲中央法規標準法所稱之「法律」？
㈠外銷品沖退原料稅辦法 ㈡財政部之函釋
㈢地方稅法通則 ㈣土地稅減免規則

44 法規範爲公益需要、簡化法律關係，而就事實存在或不存在先爲之假設規定，該假設可以推翻，稱爲：
㈠擬制 ㈡推定 ㈢視爲 ㈣比照

45 公園門口的告示上寫著：「爲維護使用人之安全，禁止車輛進入。」在此情形下，如應許嬰兒推車進入，此種解釋爲：
㈠擴張解釋 ㈡限縮解釋 ㈢歷史解釋 ㈣類推適用

46 依司法院大法官解釋，下列何種事項應由立法院以法律定之，不得委由命令定之？
㈠各大學選課規則 ㈡警察實施臨檢之要件及程序
㈢公務人員子女教育補助費之發放條件與金額 ㈣學生申請清寒獎學金之要件

47 法官審理案件時對於所適用之法律，依其合理之確信，認爲有牴觸憲法之疑義時，法官得如何處置？
㈠宣告該法律違憲無效 ㈡暫停訴訟，聲請司法院大法官解釋
㈢暫停訴訟，將該法律退回立法院進行覆議程序 ㈣暫停訴訟，由所屬法院院長裁示

48 動員戡亂時期臨時條款，於何年遭公告廢止，並宣告終止動員戡亂時期？
㈠民國 37 年 ㈡民國 64 年
㈢民國 80 年 ㈣動員戡亂時期至今尚未終止

49 下列那一個區域，爲我國法律效力所不及？
㈠我國沿岸之海埔新生地 ㈡中華民國駐外之使館、領事館
㈢在公海捕魚之我國漁船 ㈣日本人在美國所購買的土地

50 下列何者不屬於刑法的性質？
㈠公法 ㈡成文法 ㈢實體法 ㈣習慣法